01:29:58

Diplomado Simulacro módulo - Derecho Civil

Estimado(a) estudiante de Littigio. En este formulario encontrará preguntas relacionadas con temas de personas, familia, sucesiones y bienes.

* Obligatorio

1. Nombre y apellidos *

   Escriba su respuesta

2. Correo electrónico *

   Escriba su respuesta

3. **Supuesto de hecho**: Juan Pérez y Berta Zuluaga han estado casados durante cinco años. Por diferencias irreconciliables, Juan decide iniciar un proceso de divorcio contencioso, ya que Berta no está de acuerdo con la disolución del vínculo matrimonial. Juan se acerca a su oficina legal solicitando que usted inicie el proceso judicial de divorcio. Al revisar las normas vigentes, surge la duda de si es necesario agotar la conciliación extrajudicial antes de presentar la demanda.

4. Con base en el supuesto de hecho ¿es obligatorio agotar la conciliación extrajudicial en un proceso de divorcio contencioso?
   (10 puntos) *

   ◯ La conciliación extrajudicial es opcional, por lo que si las partes lo desean, pueden presentar la demanda directamente ante el juez de familia competente.

- Es fundamental, la conciliación extrajudicial es un paso obligatorio, ya que busca garantizar el derecho de las partes a intentar resolver sus diferencias de manera amistosa antes de recurrir al sistema judicial.
- No se exige la conciliación extrajudicial, pues el divorcio no es un asunto conciliable.
- Es obligatorio, porque todos los conflictos familiares deben pasar por una etapa de conciliación previa antes de ser tramitados judicialmente.

5. **Supuesto de hecho:** María López y Andrés Ramírez contrajeron matrimonio civil hace ocho años. Su relación ha llegado a un punto de quiebre, debido a diferencias irreconciliables. María desea iniciar un proceso de divorcio contencioso. Además, tienen dos hijos menores de edad y bienes adquiridos en común durante la unión.

6. María consulta con su abogado, quien le explica que, para tramitar el divorcio contencioso, es necesario acudir al juez de familia en primera instancia. El abogado también le indica que el lugar donde se debe presentar la demanda depende de las normas de competencia territorial y objetiva. Con base en esta situación, ¿Frente a qué juez se debe presentar la demanda de divorcio?
(10 puntos) *

- La demanda debe ser radicada ante el juez de familia del lugar de domicilio de María, por ser quien está iniciando el proceso y quien tiene la custodia provisional de los hijos menores.
- El caso debe ser llevado ante el juez de familia del domicilio actual de Andrés, ya que es la parte demandada y las normas procesales priorizan el domicilio del demandado.
- La demanda debe ser presentada ante el juez de familia del último lugar donde convivieron María y Andrés como pareja, pues María aun vive allí.
- La demanda puede ser presentada ante el juez de familia de Andrés o ante el juez de familia de María, en caso de que María aun viva en el domicilio conyugal.

7. **Supuesto de hecho**: Sofía López y Carlos Martínez han decidido finalizar su matrimonio después de siete años. Ambos han llegado a un acuerdo sobre todos los aspectos relacionados con el divorcio, incluyendo las obligaciones alimentarias para sus hijos y la liquidación de la sociedad conyugal.

8. Sofía y Carlos acuden a su oficina jurídica para preguntar: "¿cuál es el procedimiento más adecuado para oficializar su divorcio, teniendo en cuenta que no desean prolongar el trámite innecesariamente?". Con base en esta situación, ¿cuál sería el paso más adecuado para que Sofía y Carlos formalicen su divorcio? (10 puntos) *

- ◯ Formalizar el divorcio mediante un procedimiento judicial ante un juez de familia, ya que es el mecanismo tradicional y garantiza que el acuerdo sea revisado por una autoridad judicial.
- ◯ Optar por realizar el trámite de manera extrajudicial mediante un divorcio de mutuo acuerdo que puede gestionarse ante notario.
- ◯ Acudir a un centro de conciliación para obtener un acta de acuerdo antes de presentar la demanda ante un juez de familia.
- ◯ Celebrar un contrato de transacción en el que ambas partes lleguen a un acuerdo respecto de sus posiciones jurídicas en el matrimonio que desea transigir.

9. **Supuesto de hecho**: Pedro González, tras estar casado con Laura Díaz durante seis años, comenzó a sospechar que el hijo de ambos, Tomás González Díaz, no era biológicamente suyo. A pesar de haber registrado a Tomás como su hijo al momento del nacimiento, Pedro empieza a notar diferencias físicas evidentes y ha escuchado comentarios de terceros sobre el origen del niño. Tras realizar una prueba de ADN privada, tomada sin autorización de la madre, los resultados confirman que Pedro no es el padre biológico de Tomás. Pedro decide que no quiere seguir siendo el padre de Tomás, por lo que acude a usted para que lo ayude a desvincularlo legalmente del niño, quien tiene ahora cuatro años. Laura, por su parte, rechaza la decisión de Pedro, argumentando que Tomás ha sido criado como su hijo y que una ruptura legal afectaría emocionalmente al niño.

10. Con base en el supuesto de hecho, ¿cuál es el procedimiento adecuado que usted, como abogado de Pedro, debe seguir para que sea desvinculado legalmente de Tomás?
(10 puntos) *

- ◯ Iniciar un proceso de impugnación de paternidad presentando la prueba de ADN como sustento, para que el juez determine la desvinculación legal de Pedro.
- ◯ Iniciar un proceso de impugnación de paternidad ante el juez, quien en el auto admisorio de la demanda ordenará la práctica de una prueba con marcadores genéticos de ADN y determinará la desvinculación legal de Pedro respecto de Tomás.
- ◯ Iniciar un proceso de impugnación de paternidad, para que, tras el auto admisorio de la demanda, se ordene la prueba de ADN y se determine la desvinculación legal de Pedro respecto de Tomás.
- ◯ Solicitar la intervención de la Defensoría de Familia, a fin de que se valore el interés superior del niño y se determine si la desvinculación de paternidad es procedente desde el punto de vista emocional y psicológico.

11. Con respecto a la pregunta anterior ¿Qué ocurriría en caso de que Pedro se negara a practicarse la prueba de ADN ordenada por el juez en el proceso de impugnación de paternidad? (10 puntos) *

- ◯ La negativa de Pedro a la prueba de ADN hará presumir su paternidad sobre Tomás, y el juez no procederá con la desvinculación de Pedro.
- ◯ La negativa de Pedro a la prueba de ADN hará presumir cierta la impugnación de paternidad, pero el juez no tomará decisiones hasta la audiencia final.
- ◯ La negativa de Pedro a practicarse la prueba de ADN hará presumir cierta la impugnación de paternidad, y el juez procederá con la desvinculación legal de Pedro respecto de Tomás.

- La negativa de Pedro a practicarse la prueba de ADN no tendrá ninguna repercusión legal en el proceso de impugnación de paternidad, pues se cuenta con la prueba de ADN privada de Pedro.

12. **Supuesto de hecho:** Ana Rodríguez y Javier Pérez, después de haber iniciado un proceso de divorcio contencioso debido a serias diferencias en su matrimonio, han comenzado a reconsiderar su decisión de separarse. Tras varias conversaciones y reflexiones sobre su relación, ambos han decidido que desean desistir del proceso de divorcio y continuar con su vida en común. Sin embargo, no saben cómo proceder y, preocupados por las consecuencias legales y los pasos a seguir, deciden acudir a su abogado para recibir asesoría.

13. Con base en el supuesto de hecho ¿qué debe explicar el abogado a Ana y Javier para que puedan desistir correctamente del proceso de divorcio?
(10 puntos) *

- El abogado debe explicarles que solo pueden presentar la solicitud formal por escrito antes de la audiencia inicial para que el juez declarare terminado el divorcio sin necesidad de más trámites.
- El abogado debe explicarles que, si están en audiencia, pueden manifestar verbalmente su deseo de desistir, y el juez declarará terminado el proceso sin necesidad de más trámites.
- El abogado debe explicarles que deben esperar a que el juez emita una sentencia final y luego podrán presentar una solicitud de desistimiento para que se termine el proceso.
- El abogado debe explicarles que no pueden desistir porque el proceso se encuentra en una etapa avanzada.

14. **Supuesto de hecho**: Carlos Ramírez y Laura Fernández han vivido juntos durante más de dos años, compartiendo su hogar, bienes y responsabilidades. A lo largo de este tiempo, han sido conocidos por su entorno social y familiar como una pareja estable, aunque nunca formalizaron su relación a través del matrimonio. A pesar de no haberse casado, Carlos y Laura han mantenido una convivencia constante y pública, y desean obtener el reconocimiento legal de su relación como compañeros permanentes, con el fin de acceder a ciertos beneficios legales

relacionados con la seguridad social, derechos patrimoniales y sucesorales.

15. Con base en lo anterior, deciden acudir a usted como abogado, para preguntar: ¿Quién puede promover el proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho?
(10 puntos) *

- Solamente uno de los compañeros permanentes puede iniciar el proceso de declaración de la unión marital de hecho, a fin de obtener el reconocimiento de los derechos legales correspondientes.
- Cualquiera de los compañeros permanentes puede promover el proceso de declaración de existencia de la unión marital de hecho, con el fin de obtener el reconocimiento de los derechos consagrados en la ley y la jurisprudencia.
- La solicitud de declaración de existencia de la unión marital de hecho solo puede ser presentada después de 3 años de convivencia y no antes
- La única forma de obtener el reconocimiento legal de su relación es a través del matrimonio, ya que la unión marital de hecho no tiene beneficios en materia de seguridad social, derechos patrimoniales y sucesorales.

16. Con base en la pregunta anterior ¿Cuál de los siguientes mecanismos se permite para declarar la existencia de la unión marital de hecho entre Carlos y Laura?
(10 puntos) *

- Solo pueden declarar su unión marital de hecho por sentencia judicial a través de los medios ordinarios de prueba.
- Pueden declarar su unión marital de hecho mediante escritura pública ante Notario, acta de conciliación o sentencia judicial.
- La declaración de la unión marital de hecho solo se puede hacer mediante acta de conciliación en un centro legalmente constituido.

- La unión marital de hecho de Carlos y Laura no puede ser declarada sin una sentencia judicial.

17. **Supuesto de hecho**: Vanessa, una señora de 85 años, ha decidido formalizar sus preferencias en caso de enfrentar una enfermedad terminal o perder su capacidad para tomar decisiones. Para ello, se acerca a un notario y redacta un documento en el que expresa su voluntad de no ser sometida a tratamientos médicos invasivos en determinadas circunstancias. Además, designa a su hijo como la persona encargada de velar por el cumplimiento de estas decisiones.

18. Años después, Vanessa sufre un accidente cerebrovascular que la deja en estado de inconsciencia prolongada. Su hijo presenta el documento ante el equipo médico del hospital, exigiendo que se respete su voluntad. Sin embargo, algunos familiares argumentan que deben ser consultados antes de tomar cualquier decisión sobre su tratamiento. ¿Cuál es el fundamento jurídico que respalda la exigencia del hijo de Mariana para que se respete la voluntad expresada en el documento?
(10 puntos) *

- La autonomía de la persona es un principio fundamental del derecho, por lo que las directivas anticipadas deben ser respetadas como expresión legítima de su voluntad.
- La autodeterminación de la persona prima siempre sobre cualquier opinión de terceros, por lo que deben seguir lo que Vanessa dispuso.
- El respeto por la voluntad previamente expresada en las directivas anticipadas puede ceder en casos de duda respecto al futuro de la persona.
- La manifestación de voluntad en el caso de Vanessa es inválida, pues ella era una persona de la tercera edad cuando acudió a la notaria.

19. **Supuesto de hecho**: Paula, una mujer de 75 años, ha decidido dejar constancia de sus directivas anticipadas en caso de que en el futuro no pueda expresar su voluntad sobre su tratamiento médico. Para ello, consulta con su hija Carolina,

quien la ha acompañado en su proceso de salud.

20. Paula desea formalizar su decisión de manera legal y se pregunta ¿qué mecanismos existen para presentar su solicitud?
(10 puntos) *

- Únicamente mediante una escritura pública firmada por testigos que certifiquen su voluntad en caso de incapacidad futura.
- A través de una carta formal dirigida a su médico de confianza, quien se encargará de registrar su decisión en la historia clínica.
- Solo con la autorización de un juez, quien determinará si las directivas anticipadas pueden ser registradas y aplicadas.
- Presentar la solicitud ante una notaría o un centro de conciliación certificado, ya sea personalmente o a través de su hija, quien le brinda apoyo en el proceso.

21. **Supuesto de hecho**: Saray padece de un trastorno mental que le impide comunicarse con personas. Saray quiere realizar el trámite de visado para viajar a Estados Unidos. Su familia considera que ella requiere un apoyo formal y decide acudir a un juez para solicitar la adjudicación judicial del mismo. Durante el proceso, el juez menciona la necesidad de realizar una valoración de apoyos antes de tomar una decisión sobre la adjudicación

22. Frente a la situación anterior, la familia de Saray se pregunta: ¿Es obligatoria la valoración de apoyos en el proceso de adjudicación judicial de los mismos?
(10 puntos) *

- La valoración de apoyos es un requisito obligatorio en los procesos de adjudicación judicial para garantizar que se reconozcan las necesidades reales de la persona con discapacidad.

- La valoración es un requisito opcional, pero necesario para definir las condiciones bajo las cuales se otorgarán los apoyos.
- En Colombia se permite a una persona con discapacidad solicitar apoyos sin necesidad de una valoración previa, ya que su capacidad legal es plena y no está condicionada a este proceso.
- La normativa reconoce que la persona con discapacidad puede definir libremente los apoyos que requiera y no se hace necesaria la valoración.

23. **Supuesto de hecho**: Luciana es una persona con inicios de Alzheimer y desea formalizar un acuerdo de apoyo con su hermana Laura para la administración de sus bienes. Al acudir a una notaría, el notario le informa que en ciertos casos es obligatoria una valoración de apoyos. Sin embargo, Luciana ha leído que los acuerdos de apoyo pueden formalizarse de manera voluntaria y sin intervención judicial, por lo que duda sobre la necesidad de dicha valoración.

24. Ante esta situación, Luciana consulta con su abogado para preguntar:¿En el caso de formalizar el acuerdo de apoyo a través de mecanismos extrajudiciales, la valoración de apoyos es un requisito obligatorio?
(10 puntos) *

- La valoración de apoyos es un requisito obligatorio incluso en la formalización extrajudicial del acuerdo de apoyo, con el objetivo de garantizar que la persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad, conforme a lo dispuesto por la Ley 1996 de 2019 y las normativas relacionadas.
- La valoración de apoyos no es obligatoria en los acuerdos de apoyo formalizados extrajudicialmente, ya que la ley establece que solo en los procedimientos judiciales se requiere este paso para asegurar que las decisiones de la persona con discapacidad sean respetadas y apoyadas adecuadamente.
- La valoración de apoyos es indispensable en todos los casos de formalización de acuerdos de apoyo, ya sea judicial o extrajudicial, siempre que se trate de actos que impliquen el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona con discapacidad y la asignación de apoyos en la toma de decisiones

- ◯ La valoración de apoyos no es un requisito obligatorio cuando se trata de acuerdos de apoyo formalizados extrajudicialmente, ya que en estos casos se exige un dictamen pericial para com probar que la persona esta en capacidad de solicitar el apoyo.

25. **Supuesto de hecho**: Julio es una persona con discapacidad, quien ha formalizado un acuerdo de apoyo con su hermano, Manuel Rodríguez, para la administración de sus bienes. El acuerdo se formalizó ante una notaría mediante escritura pública, con la finalidad de garantizar su autonomía y la correcta gestión de sus recursos. Después de un tiempo, Julio se siente incómodo con algunas decisiones tomadas por su hermano y decide que ya no desea continuar con el acuerdo de apoyo.

26. Con base en el supuesto de hecho ¿Puede Julio terminar el acuerdo de apoyo con su hermano de manera unilateral? (10 puntos) *

- ◯ Julio solo puede terminar el acuerdo si existe un incumplimiento por parte de su hermano o si hay una decisión judicial.
- ◯ El acuerdo de apoyo no puede ser terminado unilateralmente por Julio, ya que requiere la aprobación de un tercero, como un juez o conciliador.
- ◯ Julio tiene la posibilidad de terminar el acuerdo unilateralmente, pero solo si el acuerdo fue formalizado mediante escritura pública y ante notarios, sin intervención de conciliadores extrajudiciales.
- ◯ Julio puede terminar el acuerdo de apoyo unilateralmente en cualquier momento, mediante escritura pública o ante los conciliadores extrajudiciales en derecho, según cómo se haya formalizado el acuerdo.

27. **Supuesto de hecho**: Juan Pérez, una persona con discapacidad intelectual, formalizó un acuerdo de apoyo con su hermana Laura Pérez para la administración de sus bienes. El acuerdo fue realizado ante una notaría mediante escritura pública y tenía la finalidad de garantizar que Laura pudiera ayudar a Juan en la toma de decisiones financieras y personales.

28. Después de varios años de ejecución del acuerdo, Juan fallece inesperadamente debido a una complicación médica. Laura, su hermana, consulta con un abogado para saber qué sucederá con el acuerdo de apoyo tras la muerte de Juan. ¿Cuál es el efecto de la muerte de Juan Pérez en el acuerdo de apoyo que había formalizado con su hermana?
(10 puntos) *

- El acuerdo de apoyo se termina automáticamente con la muerte de Juan Pérez, ya que la muerte del titular del acto jurídico extingue este tipo de acuerdos.
- El acuerdo de apoyo continúa vigente hasta que la familia decida formalmente su terminación mediante escritura pública.
- El acuerdo de apoyo se mantiene, pero Laura debe presentar un informe a las autoridades judiciales para validarlo después del fallecimiento de Juan Pérez.
- El acuerdo de apoyo sigue siendo válido, pero solo se puede modificar si Laura demuestra que el acuerdo sigue siendo necesario para la administración de los bienes de Juan.

29. **Supuesto de hecho**: Luis ha decidido vender su motocicleta a Camila. Firman un contrato de compraventa y Camila le paga el valor acordado. Sin embargo, por falta de tiempo, ninguno de los dos realiza el trámite de inscripción de la venta en el Registro Nacional Automotor. Meses después, Camila recibe una multa de tránsito por exceso de velocidad, pero al revisar el sistema, las autoridades notifican a Luis, ya que el vehículo sigue registrado a su nombre.

30. Con base en el supuesto de hecho ¿qué efecto legal tiene el hecho de que la venta no haya sido registrada en el sistema oficial?
(10 puntos) *

- La venta no produce efectos frente a terceros, ya que no se ha registrado oficialmente.
- La falta de registro impide que el contrato de compraventa tenga efectos frente a las autoridades o terceros.

- ◯ El dominio del vehículo sigue siendo del vendedor hasta que se realice el registro.
- ◯ La venta produce efectos con la simple entrega, ya que, al ser un bien mueble, no se necesita el registro.

31. **Supuesto de hecho**: Los hermanos Carlos, Marta y Andrés decidieron comprar una propiedad en conjunto, aportando una cuota de dinero cada uno para la adquisición. El acuerdo fue que Carlos tendría una participación del 40% en el bien, mientras que Marta y Andrés compartirían el 60% restante, cada uno con una participación del 30%. Sin embargo, tras la compra, Marta y Andrés comenzaron a desconocer el derecho de Carlos sobre su cuota, alegando que su participación no había sido debidamente documentada.

32. A raíz de esta disputa, Carlos decide iniciar un proceso legal y, en busca de orientación, le consulta a su abogado: ¿Cuál es la acción que debe interponer Carlos para recuperar su cuota en la propiedad?
(10 puntos) *

- ◯ Acción reivindicatoria por cuota.
- ◯ Acción preventiva de perturbación.
- ◯ Acción de nulidad de la compraventa.
- ◯ Acción Pauliana

33. **Supuesto de hecho**: Juan Vélez es propietario de un terreno en el municipio de Villa Verde. Sin embargo, debido a que se mudó a otra ciudad por muchos años, su terreno fue ocupado por Pedro, quien construyó una casa y vivió en ella durante 11 años. Cuando Juan regresa y se da cuenta de que Pedro ocupa su terreno, decide iniciar un proceso para recuperarlo.

34. Juan antes de iniciar el proceso decide consultar con su abogado y le pregunta: ¿Es procedente interponer una acción reivindicatoria para recuperar mi propiedad? (10 puntos) *

- Es procedente interponer la acción porque el derecho de propiedad tiende hacer perpetuo y Juan puede reclamar su terreno en cualquier momento, siempre que siga siendo el dueño del predio. No obstante, tiene el riesgo de que Pedro presente una excepción de prescripción.
- No es procedente interponer la acción porque Pedro ha poseído el terreno de manera pacífica, pública e ininterrumpida durante 11 años, lo que podría hacer que se configure la prescripción adquisitiva.
- No es procedente porque una vez que una persona ocupa un terreno por más de 10 años, la propiedad se transfiere.
- No es procedente porque después de 10 años, el derecho de persecución del propietario sobre el bien se extingue por lo que Juan está impedida de interponer una acción reivindicatoria.

35. Juan decide iniciar el proceso reivindicatorio. En la contestación de la demanda, Pedro presenta excepción de prescripción adquisitiva de dominio argumentando que además de cumplir con el tiempo de posesión requerido por ley, posee un justo título, ya que Juan hace muchos años celebró un contrato de promesa de compraventa con él. Usted cómo abogado, ¿cree que la defensa de Pedro es correcta? (10 puntos) *

- No, porque en el presente caso, la existencia de un justo título no es relevante, debido a que Pedro ha poseído el bien por más de 10 años.
- Sí, porque la existencia de un justo título sirve como prueba de que Pedro es poseedor, lo que le permitirá probar la excepción de prescripción adquisitiva.
- No, porque la existencia de un justo título no es relevante en el presente caso, debido a que Pedro ha poseído por más de 10 años. Además, el contrato de promesa de compraventa no es justo título, al no tener la capacidad de transferir el dominio.

- ◯ Si, porque el poseedor de buena fe es aquel que tiene justo título. El justo título es uno de los requisitos para la prescripción ordinaria que pretende Pedro.

36. **Supuesto de hecho**: Pedro, un señor viudo de 65 años, redacta su testamento, el cual queda debidamente depositado el 15 de enero del año 2000. Lamentablemente, Pedro fallece por muerte natural el 3 de febrero de 2025. Al momento de su fallecimiento dejó dos hijos, Andrés y Andrea. Pedro en su testamento dispuso que el 75% de sus bienes serían para su hijo Andrés y el 25% de los mismos serían para su hija Andrea.

37. Andrea se acerca a su oficina para tomar una asesoría. En la asesoría le pregunta si las disposiciones de Pedro son acordes a derecho y si es válido que él haya dejado el 75% de sus bienes a su hijo Andrés? (10 puntos) *

- ◯ El testamento es acordé a las leyes sucesorales, debido a que bajo la Ley 1934 de 2018, el legislador permitió que el testador dispusiera libremente del 75% de su patrimonio.
- ◯ El testamento es contrario a las leyes sucesorales porque Andrea es una legitimaria forzosa, por lo que le correpondería el 50% del patrimonio de su padre
- ◯ El testamento es acorde a derecho, pues con anterioridad a la Ley 1934 de 2018, el testador tenía libre disposición del 25% de su patrimonio y podía dejar la asignación de cuarta de mejoras, correspondiente a otro 25%, a cualquier legitimario (descendiente), por lo que ambos conceptos se los asignó a Andrés.
- ◯ El testamento es contrario a las leyes sucesorales, pues la asignación de cuarta de mejoras fue derogada por la Ley 1834 de 2018.

38. Con base en el testamento de Pedro, cómo se debería hacerse la repartición? (10 puntos) *

- ◯ Andrés 75% por concepto de cuarta de mejoras, legítima rigurosa y libre disposición y Andrea 25% por concepto de legítima rigurosa.

- ◯ Andrés 50% por concepto de legítima rigurosa y Andrea 50% por concepto de legítima rigurosa.
- ◯ Andrés 75% por concepto de libre disposición y Andres 25% por concepto de legítima rigurosa.
- ◯ Andrés 50% por concepto de libre disposición y Andrea 50% por concepto de legítima rigurosa.

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Microsoft 365

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Microsoft Forms | Encuestas, cuestionarios y sondeos con tecnología de inteligencia artificial Crear mi propio formulario

Privacidad y cookies | Privacidad de la salud del consumidor | Términos de uso